CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES DEL PERÚ – GENES PERÚ Y APESOFT, LA ASOCIACIÓN PERUANA DE SOFTWARE, TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DIGITAL

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que celebran:

- **GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES DEL PERÚ – GENES PERÚ,** con RUC N° 20605872043, y con la Partida Electrónica No.14326999, con oficina en Av. del Pacifico 175 E9 of. 1104, San Miguel, Lima, Perú, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el director general, el **Ing. Eduardo José Noriega Campos,** identificado con Documento Nacional de Identidad N°40344859, en adelante **EL GENES PERU,** y de la otra parte,

- **LA ASOCIACIÓN PERUANA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS,** con RUC N°20474067654, con domicilio legal en Calle Germán Schreiber 276, San Isidro - Perú, departamento y región de LIMA, representado por su Presidente Sr. **CAHUIDE ENRIQUE MESONES CLARK,** identificado con DNI N° 08774527, en adelante **APESOFT.**

Ambas partes suscriben el presente documento, en los términos y condiciones que se especifican en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú del año 1993.
- Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralización.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus Modificaciones
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Modificaciones
- Resolución Ejecutiva Regional N° 472-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, aprueba la Directiva Regional N° 016-2013/GRP-100000 "Normas y procedimientos para la suscripción de Convenios por parte del Gobierno Regional de Piura".
- Decreto Legislativo N° 719 , Ley de Cooperación Técnica Internacional –
- Decreto Supremo N° 015-92-PCM, Reglamento de La Ley de Cooperación Técnica Internacional.

CLAUSULA SEGUNDA: LAS PARTES

GENES PERU, es un gremio que busca promoción y asistencia para emprendimientos sostenibles de Costa, Sierra y Selva, tiene como sus fines:

- Fortalecer capacidades para la promoción de la innovación en el uso de

tecnologías y de las prácticas amigables con el medio ambiente en los emprendimientos del país, así como para el aporte en el diseño de políticas públicas y en la mejora de los programas de apoyo a emprendimientos sostenibles e innovadores, que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Apoyar en la defensa del patrimonio natural y cultural y la difusión de la imagen del Perú como importante proveedor mundial de emprendimientos sostenibles e inclusivos.
- Promover espacios que faciliten la búsqueda de consensos con instituciones públicas y privadas referente a la política ambiental, social, económica y de innovación del país; así como, acuerdos con diferentes países, que permita un mayor intercambio de conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y transferencia de tecnologías sostenibles.
- Fomento de la alfabetización y producción científica en el desarrollo de los emprendimientos sostenibles con aplicaciones en la mejora de sus impactos.
- Fomento de capacitación y asesoramiento, se establecerán programas de capacitación y asesoramiento dirigidos a emprendedores del turismo sostenible. Estos programas brindarán conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo y gestión de emprendimientos sostenibles, incluyendo aspectos como la gestión ambiental, el turismo responsable y la promoción de la cultura local.
- Promover la difusión y promoción del turismo sostenible a través de campañas de difusión y promoción del turismo sostenible, destacando los emprendimientos que cumplan con los criterios establecidos.

APESOFT fue creada en el año 2000, es una entidad privada sin fines de lucro cuya misión es brindar soporte integral al desarrollo de la industria del software y nuevas tecnologías, innovación y gestión de la innovación en el Perú, aglutinando esfuerzos empresariales alrededor de la creación de la base tecnológica y económica necesaria y suficiente para obtener la competividad internacional.

Dentro de sus fines se encuentran los siguientes:

1. Promover y difundir el libre intercambio de conocimientos, información y experiencia sobre transformación, gobierno y economía digital, innovación, talento, tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), Megatendencias como la Inteligencia Artificial, Blockchain, Realidad Virtual,

Aumentada, Metaverso, Internet de las Cosas y las metodologías utilizadas en su aplicación.

2. Organizar eventos académicos, conferencias, hackhatones y todo tipo de actividades formativas, incluyendo Certificaciones sobre utilización de las TICs, las megatendencias, la innovación y gestión de la innovación como vehiculo para lograr la transformación de los modelos de negocio de las empresas en todo el Perú.

3. Impulsar y fomentar las investigaciones, estudios profesionales y otros programas educativos que tengan por objeto contribuir a mejorar el conocimiento en la comunidad de usuarios.

4. Generar espacios de relacionamiento entre sus miembros, los fabricantes de software, tecnología, partners, implementadores, academia, influenciadores, gestores de la innovación, y gestores tecnológicos para lograr relaciones de confianza que permitan lograr escenarios ganar-ganar.

5. Desarrollar alianzas estratégicas que beneficien a sus miembros y a la comunidad en general, generando servicios innovadores con base digital y tecnológica, que generen nuevos puestos de trabajo más calificados, mejor remunerados, mayores beneficios económicos y sociales para todos los Peruanos; extendiendo el networking a nivel nacional, regional y global.

6. Efectuar todas las acciones y actividades conexas que sean necesarias y convenientes para cumplir a cabalidad con los mencionados fines.

Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a **GENES PERU y a APESOFT**, se les denominará **LAS PARTES**.

<u>CLAUSULA TERCERA</u>: FINALIDAD DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por finalidad establecer lazos el marco general de los términos y alcances de la cooperación interinstitucional entre **LAS PARTES**, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con sus políticas institucionales, las partes asumirán compromisos de carácter no patrimonial para contribuir con el desarrollo de ambas organizaciones y el desarrollo sostenible del Perú.

Estamos hablando de la transformación digital del estado y de la adopción certificada de tecnología digital para impulsar el desarrollo. Además, es esencial considerar la red global a la que ambas instituciones están conectados para promover la generación de sectores productivos sostenibles basados en tecnología e innovación. Esto nos llevará

hacia la creación de Smart Rural y Smart City con enfoque en áreas productivas, turísticas, educativas y en la mejora de la calidad de los servicios. Esto permitirá la medición en tiempo real de mejoras, alertas y la ejecución correcta y transparente de acciones tanto públicas como privadas en todo el territorio peruano. Esta sinergia colaborativa entre APESOFT y GENES PERU puede abrir oportunidades rápidas y ejecuciones oportunas hacia el 2030.

El objeto del presente Convenio es establecer los principios básicos de cooperación entre **APESOFT** y **GENES PERÚ** para:

- Desarrollar actividades orientadas a mejorar las competencias de los colaboradores de ambas instituciones a través de certificaciones, capacitaciones, prácticas u otras actividades de formación.
- Desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de las empresas, ciudades y las regiones con sus diferentes ecosistemas e interculturalidad en todo el territorio nacional.
- Participar en forma conjunta en procesos de proyección y extensión social, así como de responsabilidad social en comunidades menos favorecidas de la sociedad con el objetivo de llegar a todos con inclusión, innovación, sostenibilidad y tecnologías limpias para todas las Regiones del Perú con triple impacto.
- Participar en forma conjunta en el desarrollo de proyectos con fondos concursables promovidos a nivel local, nacional e internacional.
- Realizar eventos científicos, académicos y culturales para difundir los resultados de las investigaciones y de las actividades de proyección realizadas en forma conjunta basado en reducir brechas sectoriales y lograr alianzas de sinergia colaborativa entre la academia y las empresas con proposito para replicar y escalar en la co-creación de soluciones innovadoras que demanda el mercado.
- Participar en forma conjunta del programa de Hub de innovacion y gobernanza sostenible con las 4 helices del desarrollo para la mejora de todas las Regiones del Perú, en los comités consultivos basado en la Agenda 2030.
- Participar en la formación y desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento nacional para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo sostenible de todas las regiones.
- Implementar proyectos e iniciativas en conjunto orientadas a generar Beneficios Económicos y Sociales para todos los peruanos.

APESOFT, como representante en todo el Perú de GIMI – Global Innovation Management Institute se compromete a difundir e impulsar en todo el País la "democratización" de la Innovación como estrategia de crecimiento y competitividad para todos los sectores económicos y regiones del País.

CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

4.1. APESOFT se compromete a:

a) Realizar las acciones administrativas y legales, según su competencia, para la realización de actividades conjuntas orientadas a la promoción del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en todas las Regiones.

b) Designar y/o encargar a funcionarios, profesionales, expertos y equipo técnico para la creación del Hub de Innovación y co-creación con enfoque en la sostenibilidad rumbo a la Agenda 2030.

c) Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de fondos que sean necesarios para el financiamiento de actividades que impulsen la promoción del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en todas las Regiones del País.

d) Brindar las facilidades para la realización de actividades de promoción, difusión y sensibilización relacionadas con la sostenibilidad, la ciencia, tecnología e innovación tecnológica disruptiva que genere cadenas de valor de triple impacto para todas las Regiones del Perú.

4.2. GENES PERU se compromete a:

a) Apoyo de expertos en emprendimiento e innovación sostenible que les permita agilizar los procesos de cambio en los gobiernos regionales del Perú.

b) Realizar trabajos colaborativos en procesos de innovación abierta contando en el apoyo de la capacitación con expertos del ecosistema de Genes Perú, buscando cocrear soluciones basadas en economía circular, contribuyendo desde la formación a la medición y el cumplimiento de la agenda 2030.

c) Encadenar la estructuración de inversión de impacto para fortalecer las capacidades de acceso a fondos de inversión, interactuando con el NAB Perú, y los diferentes mecanismos públicos y de cooperación existentes en los tratados de libre comercio y binacionales con capitulo en inversiones negociadas en forma global entre los países para generar proyectos que cumplan la debida diligencia para impulsar la ejecución de las cadenas de valor productiva priorizadas en la EDIR de la Agencia Regional de Desarrollo de la PCM a nivel nacional y trabajando de la mano con las Direcciones y Gerencias de línea de los gobiernos regionales en la hoja de ruta del PDE (Plan de desarrollo emprendedor) – PDC (Plan de desarrollo concertado) – CEPLAN (visión Perú 2050).

d) Hacer intercambio de conocimiento y voluntariado empresarial para que el Gobiernos Locales, regionales y central de la Republica del Perú, pueda impulsar a los emprendedores sostenibles de la Red de GENES PERÚ y apalancados en nuestra red Latinoamericana de Impacto y conexión con nuestros aliados de Europa – Asia – Oceanía y Norte América.

e) Interactuar para impulsar que la hoja de ruta de innovación, transformación digital y alcance de sostenibilidad en cadenas de valor productiva consensuada valida con la necesidad del mercado este alineada al reporte de CEPLAN de la Agenda Peru 2030, para poder generar el centro de concreción de innovación de desarrollo sostenible basado en los pilares del ecosistema económico regenerativo del Perú.

f) Fortalecer la transferencia de innovación y tecnología para que las investigaciones sean utilizadas en el desarrollo de la Provincias de la Regiones del Perú.

g) Interactuar para propiciar las mejoras tematicas de la formación académica de la población estudiantil enfocados en sostenibilidad, inclusión social, innovación disruptiva, tecnologías limpias, transición ecológica para el aprovechamiento del mega bio diversidad de las Provincias de la Regiones del Perú.

Las acciones concretas de cooperación entre las partes se establecerán a través de convenios específicos de cooperación, consecuentes con este convenio.

CLAUSULA QUINTA : VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio Marco entra en vigencia el día de su suscripción y tendrá una duración de tres (03) años, pudiendo ser renovado por las partes a través de la suscripción de la adenda respectiva, para tal efecto se cursará comunicación escrita con una anticipación de sesenta (60) días calendario antes de su vencimiento.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS MODIFICACIONES

LAS PARTES podrán acordar modificar o ampliar el presente Convenio, a través de las respectivas adendas, que serán aprobadas con las mismas formalidades que este documento y formarán parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Son causales de resolución del presente Convenio:

7.1 Por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, el mismo que deberá constar por escrito, y ser aprobado con las mismas formalidades con las que se aprueba el presente Convenio.

7.2 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las partes de los compromisos estipulados en el presente convenio. Para tal efecto, bastará que la parte afectada con el incumplimiento notifique a la otra parte su voluntad de resolverlo mediante comunicación escrita, con quince (15) días calendario de anticipación. De no mediar respuesta oportuna o la subsanación de las omisiones incurridas dentro del plazo que se le otorgue, se entenderá resuelto automáticamente el presente Convenio.

7.3 Por devenir imposible su objeto o compromisos por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas. En este caso, la parte que incumple quedará exenta de cualquier responsabilidad. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de **LAS PARTES** lo comunique por escrito a la otra.

LAS PARTES deberán adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, con ocasión de la resolución del presente Convenio. En cualquier caso de resolución, las Partes se comprometen a cumplir hasta su finalización los compromisos que se encuentren en plena ejecución derivados del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, **LAS PARTES** declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación para ambas.

El Convenio podrá declararse concluido, previa notificación mediante comunicación escrita simple, remitida a la otra parte con una anticipación no menor de sesenta (60) días calendario.

CLAUSULA NOVENA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

Mediante la suscripción de Convenios Específicos, **LAS PARTES** implementarán las acciones, programas y/o proyectos. Dichos Convenios deberán considerar el objeto, plazo y modo de su ejecución y financiamiento; según corresponda.

CLAUSULA DECIMA: OPORTUNIDADES DEL CONVENIO

El presente Convenio Marco podría generar oportunidades de lucro para **APESOFT**. En tal caso los contratantes asumirán los gastos acordes a su disponibilidad presupuestal para la ejecución de los servicios contratados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERO: RESPONSABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material producido o generado por **GENES PERÚ** y viceversa por **APESOFT** bajo las estipulaciones del Convenio, serán de exclusividad de la parte originadora.

La Información obtenida por la contraparte durante o como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones, así como los informes y toda clase de documentos que se generen en relación al Convenio tendrá carácter confidencial; por tanto, no podrá darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a **GENES PERÚ y APESOFT**, sin autorización expresa de ambas partes. Esta obligación permanecerá vigente aún después de concluido el Convenio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA COORDINACION ENTRE LAS PARTES

Para los efectos de ejecución, seguimiento y supervisión del presente Convenio, las partes acuerdan designar como sus representantes o coordinadores a las siguientes personas.

- Por **GENES PERÚ:** el director ejecutivo
- Por **APESOFT:** el Presidente de la Asociación

LAS PARTES, podrán designar un representante alterno o sustituir a los designados en el presente documento mediante comunicación escrita cursada a la otra parte.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIÓN DE AUTONOMIA

13.1 **LAS PARTES** declaran su absoluto respeto a la autonomía institucional de cada una de las instituciones, así como la clara voluntad de ejecutar todos los esfuerzos

necesarios para el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del presente convenio.

13.2 **LAS PARTES** declaran y reconocen que todos los actos a que se comprometen tiene naturaleza de vinculantes; en caso una de ellas no cumplan con sus compromisos, la parte perjudicada queda facultada a ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimientos de las obligaciones deriven de este.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOMICILIO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

14.1 Toda comunicación que deba ser cursado entre LAS PARTES, se efectuará por escrito y se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente convenio. Cualquier cambio domiciliario que pueda ocurrir deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito, con un plazo no menor de diez (10) días de producido el cambio, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la introducción del presente documento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a brindar sus mejores esfuerzos para solucionar, en trato directo, cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir de la interpretación y/o ejecución del presente Convenio, sobre la base del principio de buena fe y común intención.

CLAUSULA DECIMA DIECISEISAVA: DISPOSICIONES FINALES

16.1 Por mediar el interés común, LAS PARTES convienen en apoyarse y colaborar en forma recíproca para el logro de los objetivos del presente convenio.

16.2 Las instituciones firmantes acuerdan mantener un intercambio permanente de información de la materia y documentar los procedimientos necesarios de manera adecuada para el logro del objetivo.

En señal de conformidad, las partes firman en dos (02) ejemplares a los 10 días del mes de 10 del año 2023.

Ing. EDUARDO JOSE NORIEGA CAMPOS DIRECTOR EJECUTIVO GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES DEL PERÚ - GENES PERÚ	**Sr. CAHUIDE ENRIQUE MESONES CLARK** PRESIDENTE APESOFT